
Разбор Surat Somasi 29.09.2026

17 замечаний до отправки · рус. + инд.

ДОВЕРИТЕЛЬ · KLIEN

Михаил Завьялов · MIKHAIL ZAVIALOV

гражданин РФ · Warga Negara Rusia

ДЕЛО · PERKARA

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

Pengaduan № 234/IX/2026 — Pasal 492 / 486 / 488 UU 1/2023

ЯВКА · UNDANGAN KLARIFIKASI

25.09.2026, 09:00 — в качестве свидетеля · sebagai saksi

СОСТАВЛЕНО · DISUSUN

15 сентября 2026, Бали · 15 September 2026, Bali

Конфиденциально · Rahasia. Документ подготовлен для передачи адвокату;
изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами.
Dokumen ini disusun untuk diserahkan kepada penasihat hukum; keadaan yang diuraikan
wajib dibuktikan dengan dokumen terlampir.

Письмо составлено адвокатом, подписант Damar Wicaksono, SH. Получено 29.09.2026. Протокол осмотра — `evidence/somasi-29-09-2026.md`.

Разбор не является юридическим заключением. По индонезийскому уголовному и корпоративному праву решения — за адвокатом.

ВЫВОД В ОДНОМ АБЗАЦЕ

В этом виде не отправлять. Каркас правильный, три сильных блока есть (доступ к отчётности у обоих; они ни разу не предупредили до полиции; их требование акций под давлением). Но письмо трижды письменно дарит обвинению то, чего у него сейчас нет: (1) «Михаил **как директор** управлял и распоряжался», (2) деньги Прокофьева — **dana pinjaman** в PT IMPRESS, прослеживаемые по книгам компании, (3) прямое приглашение к **примирению и совместному решению вопроса возврата**. Каждая из трёх формулировок уходит копией в **десять госорганов, включая Иммиграцию и ВКРМ**, и остаётся в деле навсегда. Плюс в п. 25 отзыв их заявления увязан с вопросом денег — конструкция, которую пп. 10–11 того же письма называют недопустимой, когда так делают они. Правится за один вечер. Срок «7 дней» ставит он сам, значит никуда не опаздываем.

0. ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ СОМАСИ ПЕРЕД ЗАЯВЛЕНИЕМ

Вы спрашивали раньше: «почему мы не можем подать заявление сразу, только после этого — в чём сложность». Вот ответ на практике.

Процессуального требования нет. Подача сообщения о преступлении по **Pasal 23 UU 20/2025 (КУНАР)** ничем не обусловлена: нет нормы, которая требовала бы предварительной претензии. Сомаси — инструмент **гражданского** права: письменное понуждение (**teguran** , **ingebrekestelling**), которым фиксируется просрочка по **ст. 1238 KUHPerdata**. К уголовному заявлению отношения не имеет.

Значит, порядок «сначала сомаси, потом заявление» — **тактический выбор адвоката, а не закон**. Так и надо это понимать и так спросить его.

За такой порядок	Против
Создаётся бумажный след: вы пытались решить мирно — щит от обвинения в недобросовестности	7 дней проходят, пока <i>penyelidikan</i> идёт. Полиция работает, вы ждёте
Усиливается контраст с п. 16: они не предупредили ни разу	Письмо раскрывает весь ваш встречный иск заранее — статьи, виды доказательств (CCTV, переписка, свидетели), фигурантов
Даёт им формальный шанс отозвать — судья и следователь это ценят	Они получают 7 дней на подготовку: убрать оборудование, «вспомнить» разрешение, обработать свидетелей
Письмо с <i>Tembusan</i> в 10 органов само по себе давит	Их ответ может быть использован против вас, и вы обязаны будете его учесть

● **Отдельный риск, которого адвокат, похоже, не увидел.** П. 25 формулирует требование так: **отозвать заявление в полицию и искать совместное решение по вопросу возврата средств** — в одном предложении. А заключительная часть (а–с) перечисляет, что будет, если не отзовут: гражданский иск, обращения в госорганы, заявления о принуждении, краже и повреждении имущества.

Прочитанное со стороны, это: «отзовите уголовное заявление и договоримся о деньгах, иначе мы подадим уголовные заявления». Ровно эту конструкцию пп. 10 и 11 вашего же письма называют недопустимой, когда так поступают они: «не должно использоваться как основание для давления, принуждения, угроз».

Вопрос адвокату, обязательный, до отправки: не создаёт ли связка п. 25 + пп. а–с риска встречной квалификации по ст. 482/483 KUNP, и не лучше ли **разделить** письмо на два независимых требования, ни одно из которых не обменивается на другое.

1. ЧТО В ПИСЬМЕ СДЕЛАНО ХОРОШО

Это сохранить при любой переделке.

1.1. Пункты 7, 8, 9, 13 — доступ к отчётности у обоих. Сильнейший блок письма и лучший аргумент против ст. 486/488 (*pengge lapan*).

Присвоение предполагает, что распоряжение имуществом было скрытым и исключительно в вашей власти. Если у Прокофьева и Быкова был доступ к транзакциям, отчётам и таблицам — тайности нет. Это работает и доказательно: доступ подтверждается логам вашей системы учёта.

1.2. Пункт 16 — они не предупредили ни разу. Ни сомаси, ни письменного требования, ни запроса отчёта — сразу в полицию. Это прямо поддерживает позицию «гражданский спор криминализировали». Держать на первом плане.

1.3. Пункты 19, 20, 22 — требование акций под давлением, в пользу Быкова. Дмитрий Быков назван прямо. Это то, что вы просили внести в

доверенность, и оно на месте.

1.4. Пункты 23, 24 — кража промооборудования, ст. 476. Тоже на месте, тоже по вашему указанию.

1.5. Заведомо ложного заявления в письме нет — и правильно. Пока их обращение проверяется, оно юридически не ложное (см. файл 43). Адвокат не полез туда, куда рано. Это признак аккуратности.

1.6. Tembusan из 10 адресатов соответствует вашей линии на публичность: дело нельзя будет тихо положить. Но именно поэтому текст должен быть чистым — см. раздел 2.

2. КРАСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

R1. «selaku Direktur Perusahaan, mengelola dan menjalankan» (п. 1)

Что написано: «С момента учреждения НАШ КЛИЕНТ, в качестве Директора Компании, управлял и вёл указанную деятельность».

Чем опасно. Это та же формулировка, которую я снимал из доверенности. Penggelapan в ст. 488 KUHP baru — присвоение имущества, которым лицо владело в силу должности или служебного положения, и наказывается строже простого присвоения по ст. 486. Вы собственными руками записываете себе признак «владел по должности» и кладёте его в дело. Обвинению остаётся доказать только вторую половину.

Как надо. Формулировка из файла 51, которую вы уже использовали на опросе 25.09: «организовывал и руководил, работу выполняла команда — сотрудники и подрядчики», и опора на п. 5.1 соглашения: оперативное управление принадлежит Партнёру по праву, данному документом, а не в силу вверения ему чужого имущества.

R2. Деньги «в компанию» и слово pinjaman (пп. 2, 4, 6, 25)

Что написано:

- п. 2: Прокофьев предложил modal / dana pengembangan usaha ;
- п. 6: использование средств прослеживается по транзакциям, отчётам, счетам и финансовым документам PT IMPRESS YOURSELF CORP;
- п. 25: «вопрос возврата dana pinjaman в PT. Impress Yourself Corp».

Чем опасно — три раза подряд.

Первое. Это противоречит документу, на котором стоит всё дело:

В письме	В Акционерном соглашении от 02.06.2025
деньги — капитал / средства развития PT	п. 3.1/3.2: 65% акций у Михаила, 35% акций у Прокофьева — это акции, а не финансирование
деньги «в PT IMPRESS»	п. 4.1: «Инвестиция перечисляется физическому лицу – Партнеру и учитывается в полной мере согласно данному документу»
dana pinjaman — заёмные средства к возврату	п. 4.2: Participating Preferred Equity, 2% годовых — а п. 4.3: возврат только за счёт 50% свободного кэш-потока Компании

Вы противоречите собственному центральному документу — в письме, копия которого идёт в Полрес, Полду и Кеджати. Расхождение между вашим письмом и вашим соглашением следовател найдёт за пять минут, и оно ударит по доверию ко всему остальному, включая сильные пункты 7–9 и 16.

Второе — слово `pinjaman`. Назвав средства заёмными и подлежащими возврату, без оговорки об условии п. 4.3, вы делаете **письменное признание долга**. Это готовый документ для гражданского иска против вас, и это ровно та версия события, которую подал Прокофьев: дал займы — не вернул.

Третье, и это главное. Письмо утверждает, что **иностранное физическое лицо внесло 220 млн IDR оборотных средств в индонезийский PT**, и что это прослеживается по книгам PT. Прокофьев — не акционер PT IMPRESS, у PT с ним нет никакого договора, а сам он на **визе удалённого работника**. Вопрос, который этот текст ставит сам: на каком основании? И письмо с этим текстом отправляется **в Kanwil Imigrasi и в ВКРМ** (`Tembusan` 9 и 10).

● **Опрос 25.09 подтвердил, что это не теоретический риск**

На опросе следствие предъявляло таблицу учёта PT IMPRESS, платежи, ушедшие на смену кода `KBLI` для PT, и собственный платёж Прокофьева в адрес PT за мойку байка и шлема. **Линия атаки — привязать деньги к PT IMPRESS и представить акции по пп. 3.1/3.2 как акции существующей компании Михаила.** Пункты 2, 4, 6, 12 и 25 письма утверждают ровно это. Подробно — файл 53, **разделы 0 и 8**: там сверка письма по пунктам, шесть противоречий позиции клиента.

Как надо. Средства получены **Михаилом как физическим лицом** по **п. 4.1** соглашения между **двумя физическими лицами**, на условиях **Participating Preferred Equity (п. 4.2)**, с возвратом **исключительно за счёт 50% свободного кэш-потока (п. 4.3)**. Совместная компания, предусмотренная **п. 2.1** «при открытии по мере необходимости», **не создавалась**. PT IMPRESS YOURSELF CORP — **отдельное юридическое лицо** Михаила, через которое он легально ведёт собственную деятельность, и Прокофьев в нём ни участник, ни кредитор. Это позиция из файла 40, и она должна быть в письме дословно.

R3. Иммиграция и ВКРМ в **Tembusan** при таком тексте

Строки 9 и 10 списка рассылки — **Kanwil Imigrasi Bali** и **BKPM Bali**.

Сам по себе адресат правильный: это ваша линия эскалации. Но в сочетании с R2 вы **сами направляете в надзорные органы документ, сообщающий им, что иностранец влил 220 млн в ваш РТ, и предлагающий проверить это по книгам компании**. Пока вопрос по РМА и NIB не закрыт, это подарок не Прокофьеву, а этим двум ведомствам.

Как надо. Либо сначала вычистить R2, либо направлять письмо этим двум адресатам **отдельно и позже** — тогда, когда компания приведена в порядок, и по своему поводу: пребывание Прокофьева и Быкова и их деятельность в Индонезии. Не смешивать в одном письме.

R4. Внутреннее противоречие: пп. 2/4 против п. 19

- Пп. 2 и 4: деньги Прокофьева были даны **на развитие направления чистки шлемов внутри РТ IMPRESS**.
- П. 19: требование передать **акции РТ IMPRESS** — вымогательство.

Их адвокат сложит две фразы в одну: «наши деньги финансировали бизнес этой компании — значит, мы просили причитающуюся нам долю **в ней**, а не отнимали чужое». Вы своим же письмом даёте основание их требованию.

Как надо. Развести, как в R2: деньги — по соглашению между физлицами, доля в **непостроенной** совместной компании, РТ IMPRESS — не предмет соглашения. Тогда п. 19 читается как требование чужого имущества и остаётся вымогательством.

R5. Приглашение к примирению (пп. 11, 15, 25)

Что написано: п. 11 — «надлежащий путь — **rekonsiliasi** и совместная проверка транзакций»; п. 15 — «просим разрешить любой вопрос через сверку»; п. 25 — «искать **совместное решение** по вопросу возврата».

Исправление к первой версии этого пункта

Первая версия ссылалась на то, что **на опросе 25.09 полиция сама спросила про медиацию**. Михаил это опроверг: **такого вопроса на опросе не задавали**, тема появилась **позже**, уже после принятия показаний, и по его пониманию идёт либо от полиции как «новое обновление», либо связана с **четвёртым этапом схемы адвоката (Penyelidikan → Gelar Perkara → Penyidikan → Restorative Justice)**. Подробнее — файл **51, раздел 7**.

Вывод по этому пункту не меняется — обоснование становится жёстче.

Чем опасно. Раз предложения **keadilan restoratif** от следствия пока не поступало, то п. 25 этого письма станет **первым документом в деле, предлагающим примирение, и его инициатором будет Михаил**. Это хуже, чем согласиться на чужое предложение: он сам, за подписью адвоката, просит

о денежном урегулировании — и следователь получает это копией (Tembusan 7).

Правовая рамка: **keadilan restoratif**, **Pasal 79–88 UU 20/2025**; по **Pasal 80(2)** следователь может предложить RJ уже на **penyelidikan** — и письмо, по существу, даёт ему готовое основание это сделать; при исполнении соглашения заявление считается отозванным (**Pasal 83**).

Цель, которую Михаил формулировал прямо, — не деньги: «чтобы их либо как минимум депортировали, а в лучшем случае посадили». Примирение закрывает и их дело, и эту перспективу.

Как надо. Разделить два разных предложения:

- **сверка документов** (**rekonsiliasi**) — это нормально и полезно: она проверяема и работает на пп. 7–9. Оставить;
- **«совместное решение по возврату»** — убрать. Заменить требованием, а не предложением сделки.

Формулировка: «КЛИЕНТ готов к проверке финансовых документов в любое время. КЛИЕНТ **не даёт согласия** на примирение или урегулирование по существу уголовного заявления, поданного против него, и настаивает на проверке обстоятельств по существу».

● Сопутствующий вопрос — к стратегии, а не к письму

Если **Restorative Justice** — это **четвёртый этап плана самого адвоката**, то дорожная карта защиты заканчивается там, куда клиент идти не хочет. Спросить прямо, до отправки любых писем: **является ли RJ целью вашего плана?** Если да — расхождение с задачей клиента надо разрешить первым, потому что тогда формулировки пп. 11, 15 и 25 не случайны.

R6. Нет п. 4.3 — нет главного аргумента защиты

П. 4.3 соглашения — ядро защиты по ст. 486/488: тело инвестиции возвращается **за счёт 50% свободного кэш-потока Компании**, до полного погашения. Нет фиксированной даты. Нет личного поручительства. Нет обязанности вернуть по первому требованию. **Нет свободного кэш-потока — срок возврата не наступил, а присвоить можно только то, что подлежало передаче.**

В письме этого нет ни словом. Вместо этого п. 25 говорит о «возврате **pinjaman**» — то есть утверждает обратное: что возврат должен состояться. Это не пропуск, это разворот позиции на 180°.

R7. Оборонительная конструкция «деньги были только на шлемы» (пп. 3, 4, 12)

Письмо трижды доказывает, что средства были целевыми — только на направление чистки шлемов, не на всю деятельность РТ.

⚠ Уточнение к первой версии этого пункта

Первая версия утверждала, что условия о целевом характере средств «в соглашении нет». **Неточно.** В соглашении есть **п. 2.1**, ограничивающий **предмет** исключительно чисткой мотошлемов: ни мойка байков, ни уборка вилл в предмет не входят. Граница существует — но устроена не так, как её использует письмо. Подробно — файл **53, раздел 9**.

Две проблемы. П. 2.1 ограничивает **предмет соглашения**, то есть **притязания Инвестора**, а не **расходование средств Партнёром**. Письмо переворачивает щит в обязанность, а п. 14 просит Инвестора указать, «на что средства должны были пойти» — то есть признаёт за ним право определять статьи расходов, которого у него нет.

⚠ Вторая правка: различать отчётность и ограничение расходования

Я писал выше, что «обязанности отчитываться и права ревизии у Инвестора нет ни в одном пункте». **Это неверно, и различие принципиальное.**

Есть п. 6.1, и он возлагает обязанности лично на Партнёра: прозрачный учёт всех транзакций, **ежемесячная отчётность** Инвестору, **аудит не реже раза в год, онлайн-доступ к учёту и всей внутренней информации проекта**.

Что в соглашении есть	Чего в соглашении нет
п. 6.1 — прозрачность, отчётность, аудит, онлайн-доступ	Ни одного пункта, ограничивающего статьи расходов
п. 2.1 — предмет ограничен чисткой шлемов, чем ограничены притязания Инвестора	Права Инвестора определять , на что тратить
п. 4.1 — средства перечисляются Партнёру лично	Обязанности держать их отдельно: ни счёта эскроу, ни целевого счёта, ни обязанности сегрегации

Формулировка, которой держаться: обязанность **раскрывать** — была и исполнялась (онлайн-доступ, пп. 7–9 письма это подтверждают). Обязанности **расходовать по согласованным с Инвестором статьям** — нет ни в одном пункте.

И главное: споря о границе, вы признаёте, что граница есть и что её можно было перейти. Тем самым вы сами предлагаете следователю рамку обвинения: «средства были целевыми → проверим, не ушли ли они на уборку вилл». Вы становитесь обязанным доказать целевое расходование 220 млн — хотя по п. 4.2/4.3 никакой обязанности отчитываться о расходовании перед Прокофьевым у вас нет вообще.

Как надо. Три пункта сжать в один и переставить логику: средства получены как **Participating Preferred Equity** по пп. 4.1–4.2; условия и порядок их учёта и возврата определены **пп. 4.2–4.3**; ни один пункт соглашения не обязывает Партнёра расходовать средства по статьям, согласованным с Инвестором. **Предмет соглашения по п. 2.1 ограничен исключительно чисткой мотошлемов**, и этим

ограничены **притязания Инвестора**. При этом доступ к отчётности у него фактически был (пп. 7–9).

● **Порядок: сначала код KBLI, потом формулировки.** Из средств проекта уходили платежи за добавление кода KBLI на PT IMPRESS. Пока не известно, **какой именно код** добавлен, конструкция «средства были только на шлемы» может обернуться против КЛИЕНТА: если код относится к другому направлению, письмо само сделает этот платёж расходом вне предмета. Файл 53, раздел 2.1.

R8. П. 14 разворачивает бремя на вас

П. 14 просит Прокофьева письменно сообщить, какие транзакции он считает неправильными, их даты и суммы, основание и доказательства.

Как **ответ** на обвинение это правильно. Как **сомаси** — нет: сомаси это документ, в котором **вы требуете**, а не документ, в котором вы просите вас изобличить, чтобы вы могли оправдаться. Сейчас центр тяжести письма — ваша невиновность. Должен быть — их противоправность.

R9. Составы названы, но элементы не сопоставлены

- П. 21: «ст. 482 и 483 существуют, и пояснение к закону различает способы принуждения». Всё. **Ни один элемент не приложен к факту.**
- П. 24 полностью условный: «если по результатам проверки CCTV, электронных сообщений, свидетелей будет установлено, что... то такое деяние может быть оценено по ст. 476».

Письмо, которое говорит «если когда-нибудь подтвердится», пугать не может. И в пп. 19, 23 использовано **bukti awal** / «есть доказательства и информация» — но **что именно, не сказано**. У вас есть конкретика: дата и время сообщений, кто что требовал (12:21 Алексей — банковские выписки, 12:22 **Дмитрий** — документы компании), синхронизация WhatsApp на их устройства и требование SIM-карты, совпадение перечня изъятого с точками, съёмка 7AM.

Как надо. По каждому составу — элемент/факт/доказательство, коротко и утвердительно. Не раскрывая всё: достаточно дат, авторства и вида носителя. Пусть они поймут, что материал существует и датирован.

R10. Требования в п. 25 неполные

Требуется только **отозвать заявление** и **искать решение по возврату**.

Не требуется ничего из того, на что вы имеете право:

- вернуть изъятые промоматериалы и оборудование либо возместить;
- прекратить требования о передаче акций и должности;
- удалить и не использовать выгруженные с вашего WhatsApp данные, подтвердить письменно, что копии уничтожены;

- не препятствовать доступу к системе учёта (доступ отключали после требования забрать компанию и вернули лишь несколько дней назад) — и **сохранить** её содержимое;
- воздержаться от контактов с вашими сотрудниками, подрядчиками и партнёрскими точками.

R11. Даты «около 2024» и «около июня 2025»

П. 1: РТ учреждена **sekitar tahun 2024**. П. 2: Прокофьев заинтересовался **sekitar bulan juni 2025**.

Акционерное соглашение датировано **02.06.2025** — то есть по тексту письма он заинтересовался, начал расспрашивать, обсуждать «и в конце концов предложил капитал» **в том же месяце**, в первые два дня которого соглашение уже подписано. В документе, который идёт в десять госорганов, приблизительных дат быть не должно. Взять точную дату учреждения из **akta pendirian** и поставить интерес Прокофьева **до 02.06.2025**.

И отдельно: **даты соглашения — 02.06.2025 — в письме нет нигде**, а в п. 4 «Perjanjian tersebut» появляется без введения. Соглашение надо ввести пунктом, с датой, сторонами и указанием, что оно заключено между **двумя физическими лицами**.

R12. **tembusan 2: Бупати Бадунга**

Дело в **Гианьяре**: Polres Gianyar, точки в Убуде, адрес Прокофьева в Гианьяре, ваш адрес в Гианьяре. Бупати Бадунга к делу отношения не имеет — это, похоже, шаблон фирмы, у которой офис в Бадунге. Должен быть **Bupati Gianyar**. Ошибка в списке рассылки видна первому же читателю и обесценивает остальные девять строк.

Заодно рассмотреть добавление (см. файл 11): **Kompolnas, Ombudsman RI, Divisi Propam Polri, Kejaksaan Negeri Gianyar**.

R13. Сомаси Быкову не вручается

Письмо адресовано **только Прокофьеву**. Но требование в п. 25 обращено «к СДР. ALEXEY PROKOFYEV **и/или** СДР. DMITRY BYKOV», и пп. 7–9, 13, 19, 23 по существу о Быкове тоже.

Быков письма не получит. Значит, юридически он **не предупреждён**, и ссылаться потом на сомаси как на предупреждение ему нельзя. Либо включить его вторым адресатом с его данными и адресом, либо направить ему **отдельную** сомаси.

R14. Дефекты лица документа

Подробно — в протоколе осмотра. Критичные:

1. **П. 2: в английской колонке стоит индонезийский текст** — дословный дубль левой колонки. Это первое, что заметит любой из десяти

адресатов. Документ с такой ошибкой нельзя рассылать в госорганы.

2. **Нет исходящего номера** (No . ____ /SK/DWP/IX/2026).
3. Термины TERLAPOR I / TERLAPOR II / PARA TERLAPOR употреблены **до** подачи вашего заявления — их пока нет в этом качестве.
Использовать «SDR.» либо «PIHAK YANG DITUJU».
4. Опечатки: «22. .Bahwa», «Adalah hubungan», «juni», «Propinsi» → **«Provinsi»**.
5. П. 25 не говорит, 7 дней **на что**: на отзыв, на ответ или на достижение решения. Написать однозначно: **письменный ответ в течение 7 календарных дней с даты получения**, и отдельной строкой — что отсутствие ответа приравнивается к отказу.
6. Нет места для tanda terima . Под вашу линию на публичность нужны расписки о вручении от **всех** адресатов — это отдельный лист с графами «адресат / дата / ФИО принявшего / подпись / штамп».
7. В метаданных файла автор — **Oswin Sedekiel Mali**, подписант — Damar Wicaksono. Спросить, включён ли он в Surat Kuasa Khusus от 23.09.2026.

3. ЧТО ПОСТАВИТЬ В ПИСЬМО ВМЕСТО УБРАННОГО

Ни одного из этих пунктов в письме сейчас нет.

№	Что добавить	Откуда
1	Акционерное соглашение от 02.06.2025 , заключённое между двумя физическими лицами , с местом подписания	файл 08
2	П. 4.1: «перечисляется физическому лицу – Партнеру и учитывается в полной мере согласно данному документу »	файл 08
3	П. 4.2: Participating Preferred Equity, 2% годовых	файл 08
4	 П. 4.3: возврат только за счёт 50% свободного кэш-потока Компании → срок возврата не наступил	файл 08
5	Пп. 3.1/3.2: 65% / 35% → требование 100% долей не предусмотрено ни одним пунктом	файл 08
6	П. 5.1: оперативное управление принадлежит Партнёру по соглашению	файл 08
7	П. 2.1: компании открываются «по мере необходимости» — совместная компания не создавалась , обязанности и срока в пункте нет	файл 08
8	Допсоглашение № 1 от 06.06.2026: 35/65 подтверждены, 45% поставлены в зависимость от KPI	файл 12
9	PT IMPRESS YOURSELF CORP — отдельное юридическое лицо , Прокофьев в нём не участник и не кредитор; соглашение его не касается	файл 40
10	КУНАР 2025 (UU 20/2025) — применимый процессуальный закон; Pasal 24(2)(b): деяние не является преступлением, как основание прекращения	файл 33
11	Прямой отказ от примирения по существу уголовного заявления	R5
12	Полный перечень требований	R10
13	 Он отказался от предложенного полного возврата (вся сумма, рассрочка на год, устно, на встрече) — значит предметом требования были не деньги, а доли и должность . Прямо поддерживает ст. 482/483 и линию «гражданский спор криминализировали»	файл 51, разд. 7
14	Оговорка: предложение возврата — itikad baik , а не признание созревшего долга; по п. 4.3 обязанности возврата в тот момент не возникло	файл 51, разд. 7
15	П. 2.1: предмет — исключительно чистка мотоциклов . Мойка байков и уборка вилл в предмет не входят — этим ограничены притязания Инвестора	файл 08
16	 Прокофьев сам оплатил PT IMPRESS мойку байка и шлема как клиент . Поведение, несовместимое с притязанием на владение этой компанией; услуга вне предмета п. 2.1	файл 53, разд. 3
17	Таблица учёта четыре месяца была вне доступа КЛИЕНТА и под контролем другой стороны; по Pasal 235(3)(5) требуется аутентификация и правомерность получения	файл 53, разд. 1

4. РЕШЕНИЕ

Не отправлять до правок. Три формулировки — R1, R2, R5 — необратимы после отправки: письмо уходит в десять госорганов, включая тех, кто ведёт ваше дело, и тех, кто может завести новое. Срок в семь дней ставите вы сами, значит спешки нет.

Порядок действий.

1. Передать адвокату замечания из раздела 5 — они пронумерованы одинаково по-русски и по-индонезийски, можно показывать пальцем.
2. Настоять на трёх обязательных: **R1** (убрать «как Директор управлял и распоряжался»), **R2** (убрать «*pinjaman* в РТ», вернуть пп. 4.1–4.3), **R5** (убрать предложение решить вопрос возврата).
3. Получить **прямой ответ на вопрос из раздела 0**: не создаёт ли связь п. 25 + пп. а–с риска встречной квалификации по ст. 482/483.
4. Спросить, почему сомаси вообще обязательна перед заявлением, и зафиксировать ответ письменно. Если ответ — «так принято», это тактика, и решение ваше, а не его.
5. Исправить *Tembusan* 2 на **Bupati Gianyar**, добавить лист *tanda terima*.
6. Исправить п. 2 (английская колонка) и опечатки.
7. Отправить **Быкову отдельную сомаси** либо включить его адресатом.
8. Только после этого — отправка с фиксацией вручения по каждому адресату.

Если адвокат настаивает на отправке как есть — минимум, на чём стоять: убрать слова *selaku Direktur ... mengelola dan menjalankan* (п. 1), *dana pinjaman* (п. 25) и *mencari Solusi Bersama atas permasalahan pengembalian dana* (п. 25). Три правки, десять минут работы. Всё остальное — потери, но восполнимые. Эти три — нет.

5. ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЮРИСТОВ — 17 ПУНКТОВ

Нумерация совпадает с индонезийской версией в разделе 6.

1. П. 1: убрать «*selaku Direktur Perusahaan, mengelola dan menjalankan*». Создаёт признак ст. 488 КУНР (присвоение по должности).
Заменить: организовывал и руководил, работу выполняла команда; основание управления — п. 5.1 соглашения.
2. Пп. 2, 4, 6, 25: убрать характеристику средств как капитала РТ и как *dana pinjaman* в РТ. Противоречит пп. 3.1/3.2, 4.1, 4.2 соглашения.
Изложить: получены Михаилом как физическим лицом по п. 4.1, на условиях Participating Preferred Equity по п. 4.2.
3. Добавить п. 4.3: возврат за счёт 50% свободного кэш-потока Компании → срок возврата не наступил. Ключевой пункт, отсутствует.
4. Убрать п. 25 в части «искать совместное решение по вопросу возврата». Добавить прямой отказ от примирения по существу уголовного заявления. Предложения RJ от следствия **ещё не поступало** — значит этот пункт сделает КЛИЕНТА первым, кто просит о примирении. Отдельно подтвердить, не является ли *Restorative Justice* четвёртым этапом плана самого адвоката.

5. Разделить п. 25 и пп. а–с: требование об отзыве заявления не должно быть обменом на денежный вопрос. Дать правовую оценку риска встречной квалификации по ст. 482/483.
6. Пп. 3, 4, 12: сжать в один, убрать конструкцию «средства были целевыми только на шлемы» — в соглашении такого условия нет, и она создаёт для обвинения рамку проверки расходования.
7. Ввести отдельным пунктом Акционерное соглашение **от 02.06.2025** между **двумя физическими лицами**; в п. 4 «Perjanjian tersebut» стоит без введения.
8. Добавить: **пп. 3.1/3.2** (65/35 → требование 100% долей вне документа), **п. 2.1** (совместная компания не создавалась), **п. 5.1**, **Допсоглашение № 1 от 06.06.2026**, и что **PT IMPRESS YOURSELF CORP — отдельное юридическое лицо**, в котором Прокофьев не участник и не кредитор.
9. Пп. 21, 24: приложить элементы составов к конкретным фактам с датами и авторством; убрать условную конструкцию «если будет установлено». В пп. 19, 23 указать вид доказательств, не раскрывая содержания.
10. Расширить требования п. 25: возврат промооборудования; прекращение требований по акциям и должности; уничтожение выгруженных данных WhatsApp с письменным подтверждением; несохранение препятствий доступу к системе учёта и сохранность её данных; воздержание от контактов с сотрудниками, подрядчиками и партнёрскими точками.
11. Уточнить даты: дату учреждения PT — из **akta pendirian**; интерес Прокофьева датировать **до 02.06.2025**. Убрать «sekitar».
12. **Tembusan 2: Bupati Gianyar**, не Badung. Рассмотреть добавление Kompolnas, Ombudsman RI, Divisi Propam Polri, Kejaksaan Negeri Gianyar. «Propinsi» → «Provinsi».
13. Дмитрий Быков не является адресатом письма и не будет предупреждён. Включить вторым адресатом либо направить отдельную сомаси.
14. Оформление: исправить п. 2 (в английской колонке индонезийский текст); присвоить исходящий номер; заменить **TERLAPOR I/II** на **SDR**. ; указать, что 7 календарных дней даются на **письменный ответ с даты получения**, и что отсутствие ответа приравнивается к отказу; добавить лист **tanda terima** по каждому адресату; подтвердить полномочия Oswin Sedekiel Mali по **Surat kuasa khusus** от 23.09.2026.
15. Добавить пунктом: **КЛИЕНТ устно, на встрече, предлагал вернуть всю сумму с рассрочкой в течение года, и получил отказ**. Довод работает в обе стороны: подтверждает **itikad baik** КЛИЕНТА и показывает, что предметом требования были не деньги, а доли и должность. При этом оговорить, что по **п. 4.3** обязанности возврата в тот момент не

возникло — предложение было добровольным урегулированием, а не признанием долга.

16. Добавить: **п. 2.1** ограничивает предмет соглашения

исключительно чисткой мотоциклов — этим ограничены притязания

Инвестора; и  **Прокофьев сам, как клиент, оплатил PT IMPRESS мойку байка и шлема** — поведение, несовместимое с притязанием на владение этой компанией, а сама услуга **вне предмета** п. 2.1. Достать инвойс и платёжное поручение.

17. Добавить: таблица учёта, на которую опирается следствие, **четыре**

месяца находилась вне доступа КЛИЕНТА и под контролем другой стороны;

последние правки внесены другими пользователями, доступ возвращён недавно

без права редактирования. По **Pasal 235(3) и (5) UU 20/2025**

электронное доказательство требует аутентификации и правомерного получения.

Ходатайствовать о приобщении **истории изменений и списка пользователей**

системы и о времени на проверку до дачи показаний по отдельным транзакциям.

6. CATATAN / KOREKSI ATAS DRAF SURAT SOMASI — 17 POIN

Nomor poin di bawah ini sama dengan versi bahasa Rusia pada Bagian 5.

Ditujukan kepada Kantor Hukum Damar Wicaksono & Partners, atas draf Surat Somasi tanggal 29 September 2026 (sebelum dikirimkan).

1. Poin 1 — **hapus frasa «selaku Direktur Perusahaan, mengelola dan menjalankan»**. Frasa ini secara tidak sengaja membentuk unsur **penggelapan dalam jabatan (Pasal 488 UU No. 1 Tahun 2023)**, yaitu penguasaan barang **karena jabatan atau hubungan kerja**. Mohon diganti: **KLIEN mengorganisasi dan memimpin** kegiatan usaha, sedangkan pekerjaan dilaksanakan oleh tim (karyawan dan kontraktor); dasar kewenangan pengelolaan adalah **Pasal 5.1 Perjanjian Pemegang Saham**, yaitu **hak yang diberikan oleh Perjanjian**, bukan penitipan barang milik orang lain.

2. Poin 2, 4, 6 dan 25 — **hapus karakterisasi dana sebagai modal PT dan sebagai dana pinjaman di PT**. Rumusan tersebut **bertentangan dengan Perjanjian** yang menjadi dasar laporan polisi:

- **Pasal 3.1/3.2:** 65% saham pada KLIEN, 35% **saham** pada Sdr. Alexey Prokofyev — jadi objeknya **saham**, bukan pembiayaan operasional;
- **Pasal 4.1:** «Investasi **ditransfer kepada orang pribadi — Mitra** dan diperhitungkan sepenuhnya sesuai dokumen ini»;
- **Pasal 4.2: Participating Preferred Equity**, bunga 2% per tahun.

Mohon dirumuskan: dana diterima oleh KLIEN **sebagai orang pribadi** berdasarkan Pasal 4.1, dengan skema **Participating Preferred Equity** menurut Pasal 4.2, dalam perjanjian **antara dua orang pribadi**.

Catatan tambahan: rumusan sekarang menyatakan bahwa **seorang WNA menempatkan dana usaha sebesar Rp220.000.000,- ke dalam sebuah PT Indonesia** dan dapat ditelusuri melalui pembukuan PT. Surat ini ditembuskan kepada **Kanwil Imigrasi** dan **BKPM** (Tembusan 9 dan 10). Mohon dipertimbangkan konsekuensinya.

3. Tambahkan Pasal 4.3 Perjanjian — pengembalian pokok investasi dilakukan semata-mata dari 50% arus kas bebas (free cash flow) Perusahaan sampai lunas. Tidak ada tanggal jatuh tempo tetap, tidak ada jaminan pribadi, tidak ada kewajiban mengembalikan atas permintaan pertama. **Tanpa arus kas bebas, jatuh tempo pengembalian belum tiba —** dan penggelapan hanya mungkin atas barang yang wajib diserahkan. Ini **pasal pertahanan utama** dan saat ini tidak disebut sama sekali.

4. Poin 25 — hapus bagian «mencari Solusi Bersama atas permasalahan pengembalian dana». Sampai saat ini **belum ada tawaran keadilan restoratif dari penyidik**; pada pemeriksaan tanggal 25 September 2026 pertanyaan mengenai mediasi **tidak diajukan**. Dengan demikian Poin 25 akan menjadikan **KLIEN sebagai pihak pertama yang meminta perdamaian** dalam perkara ini. Sesuai **Pasal 79–88 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP)**, keadilan restoratif **mengakhiri perkara**, dan menurut **Pasal 80(2)** penyidik dapat menawarkannya sejak tahap penyelidikan — surat ini justru memberi dasar untuk itu. Tujuan KLIEN bukan penyelesaian keuangan. Mohon dikonfirmasi pula apakah **Restorative Justice** merupakan tahap keempat dari rencana penanganan perkara yang Bapak susun. Mohon ditambahkan pernyataan tegas: KLIEN **bersedia** melakukan rekonsiliasi dan pemeriksaan dokumen keuangan kapan saja, namun **tidak memberikan persetujuan** atas perdamaian atau penyelesaian atas pokok laporan pidana yang diajukan terhadapnya.

5. Pisahkan Poin 25 dari huruf a–c. Saat ini surat berbunyi: «cabut laporan polisi **dan** cari solusi bersama mengenai pengembalian dana», diikuti ancaman pelaporan pidana apabila tidak dicabut. Konstruksi ini **sama dengan** yang oleh Poin 10 dan 11 surat ini sendiri dinyatakan tidak patut apabila dilakukan pihak lain. **Mohon pendapat hukum tertulis: apakah rangkaian Poin 25 + huruf a–c menimbulkan risiko kualifikasi balik berdasarkan Pasal 482/483 UU No. 1 Tahun 2023**, dan apakah lebih baik memisahkan menjadi dua tuntutan yang berdiri sendiri.

6. Poin 3, 4 dan 12 — gabungkan menjadi satu dan hapus konstruksi «dana khusus hanya untuk usaha pencucian helm». Perjanjian **tidak memuat** klausul peruntukan khusus maupun batas antar lini usaha. Dengan memperdebatkan batas tersebut, surat ini justru mengakui adanya batas yang dapat dilampaui, dan membebani KLIEN untuk membuktikan penggunaan dana sebesar Rp220.000.000,- — padahal menurut Pasal 4.2/4.3 **tidak ada kewajiban KLIEN mempertanggungjawabkan pengeluaran kepada Investor dan tidak ada hak audit bagi Investor**.

7. Perkenalkan Perjanjian secara tersendiri: Perjanjian Pemegang Saham tanggal 2 Juni 2025, dibuat **antara dua orang pribadi**, dengan tempat penandatanganan. Pada Poin 4 istilah «Perjanjian tersebut» muncul **tanpa didahului penyebutan**, dan tanggal 2 Juni 2025 **tidak tercantum di mana pun** dalam surat.

8. Tambahkan:

- **Pasal 3.1/3.2** — 65%/35%, sehingga tuntutan penyerahan **100% saham** tidak diatur dalam pasal mana pun;
- **Pasal 2.1** — pendirian perusahaan «apabila diperlukan»; **perusahaan bersama tidak pernah didirikan**, dan pasal tersebut tidak memuat kewajiban, tenggat waktu, maupun pihak yang bertanggung jawab;
- **Pasal 5.1** — pengelolaan operasional berada pada Mitra;
- **Addendum No. 1 tanggal 6 Juni 2026** — 35/65 ditegaskan kembali, kenaikan menjadi 45% digantungkan pada KPI;
- **PT IMPRESS YOURSELF CORP adalah badan hukum yang terpisah**; Sdr. Alexey Prokofyev **bukan pemegang saham dan bukan kreditur** PT tersebut, dan Perjanjian tidak mengikat PT.

9. Poin 21 dan 24 — hubungkan unsur pasal dengan fakta konkret (tanggal, jam, siapa menuntut apa), dan hapus konstruksi bersyarat «apabila terbukti». Pada Poin 19 dan 23, sebutkan **jenis** alat bukti (rekaman CCTV, komunikasi elektronik bertanggal, keterangan saksi) tanpa mengungkapkan isinya.

10. Perluas tuntutan pada Poin 25:

- pengembalian atau penggantian sarana dan alat promosi yang diambil;
- penghentian segala tuntutan penyerahan saham dan pelepasan jabatan;
- penghapusan seluruh data yang diunduh dari WhatsApp KLIEN, dengan **konfirmasi tertulis** bahwa salinan telah dimusnahkan;
- tidak menghalangi akses KLIEN ke sistem pencatatan keuangan dan **menjaga keutuhan** data di dalamnya;
- tidak menghubungi karyawan, kontraktor, dan mitra lokasi usaha KLIEN.

11. Perbaiki penanggalan. Tanggal pendirian PT diambil dari **akta pendirian**, bukan «sekitar tahun 2024». Ketertarikan Sdr. Alexey Prokofyev harus ditempatkan **sebelum** 2 Juni 2025 — saat ini surat menyatakan «sekitar bulan Juni 2025», sedangkan Perjanjian sudah ditandatangani pada tanggal 2 bulan yang sama. Hapus kata «sekitar».

12. Tembusan angka 2: seharusnya Yth. Bupati Gianyar , bukan Bupati Badung. Perkara berada di **Kabupaten Gianyar** (Polres Gianyar, lokasi usaha di Ubud, alamat kedua pihak di Gianyar). Mohon dipertimbangkan penambahan: **Kompolnas, Ombudsman RI, Divisi Propam Polri, Kejaksaan Negeri Gianyar.** Ejaan «Propinsi» → «Provinsi».

13. Sdr. Dmitry Bykov bukan alamat surat ini dan karena itu **tidak akan menerima somasi**, meskipun Poin 25 ditujukan kepadanya dan Poin 7–9, 13, 19, 23 menyangkut dirinya. Mohon dicantumkan sebagai penerima kedua (dengan identitas dan alamat), atau dibuatkan **somasi terpisah**.

14. Hal-hal formal:

- **Poin 2: kolom bahasa Inggris memuat teks bahasa Indonesia** — duplikasi kolom kiri. Harus diperbaiki sebelum ditembuskan ke sepuluh instansi;
- surat **belum bernomor** (No. ____ /SK/DWP/IX/2026);
- istilah **TERLAPOR I / TERLAPOR II / PARA TERLAPOR** digunakan **sebelum** laporan KLIEN diajukan; mohon gunakan «SDR.» atau «PIHAK YANG DITUJU»;
- Poin 25: tegaskan bahwa **7 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat** adalah tenggat untuk **jawaban tertulis**, dan bahwa tidak adanya jawaban dianggap sebagai penolakan;
- lampirkan **lembar tanda terima** untuk setiap penerima Tembusan (kolom: instansi / tanggal / nama penerima / tanda tangan / cap);
- salah ketik: «22. .Bahwa», «Adalah hubungan», «juni» huruf kecil;
- mohon dikonfirmasi apakah **Sdr. Oswin Sedekiel Mali** (tercatat sebagai penyusun dokumen pada metadata berkas) termasuk dalam **Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2026**.

15. Tambahkan satu poin: KLIEN secara lisan, dalam pertemuan, telah menawarkan pengembalian seluruh dana dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu satu tahun, dan tawaran tersebut ditolak oleh Sdr. Alexey Prokofyev. Fakta ini bekerja dua arah:

- membuktikan **itikad baik** KLIEN; dan
- menunjukkan bahwa objek tuntutan sebenarnya **bukan uang, melainkan saham dan jabatan** — apabila tujuannya pengembalian dana, tawaran pengembalian **seluruh** jumlah tentu diterima. Hal ini mendukung uraian Poin 19–22 (Pasal 482/483) dan dalil bahwa hubungan keperdataan telah dikriminalisasi.

Mohon dicantumkan dengan catatan bahwa penawaran tersebut merupakan **upaya penyelesaian secara sukarela, bukan pengakuan atas utang yang telah jatuh tempo** — karena menurut **Pasal 4.3 Perjanjian** kewajiban pengembalian pada saat itu belum timbul.

16. Tambahkan dua hal yang saling menguatkan:

- **Pasal 2.1 Perjanjian** membatasi **objek perjanjian secara khusus pada pencucian/pembersihan helm sepeda motor**. Pencucian sepeda motor, jasa kebersihan villa dan kegiatan lainnya **tidak termasuk** dalam objek tersebut — dengan demikian **tuntutan Investor pun terbatas pada objek itu**;
-  Sdr. **Alexey Prokofyev sendiri, sebagai pelanggan, telah melakukan pembayaran kepada PT IMPRESS YOURSELF CORP** atas jasa pencucian sepeda motor dan helm. Perbuatan tersebut **tidak sejalan dengan dalil bahwa ia memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut** — seorang pemegang saham dan pemberi modal tidak menagih dan membayar kepada perusahaannya sendiri sebagai pelanggan. Selain itu, jasa yang dibayarnya **berada di luar objek Pasal 2.1**. Mohon dilampirkan invoice dan bukti transfernya.

17. Tambahkan mengenai tabel pembukuan yang menjadi dasar pemeriksaan:

tabel tersebut **selama empat bulan berada di luar akses KLIEN** dan berada dalam penguasaan pihak lain; pengguna yang terakhir melakukan perubahan adalah orang lain, dan akses KLIEN baru dipulihkan belakangan **tanpa hak menyunting**. Menurut **Pasal 235 ayat (3) dan (5) UU No. 20 Tahun 2025**, bukti elektronik memerlukan **autentikasi** dan **perolehan secara sah**. Mohon diajukan permohonan agar **riwayat perubahan (version history)** dan **daftar pengguna** sistem tersebut dilampirkan ke dalam berkas perkara, serta agar KLIEN diberi waktu memeriksanya sebelum dimintai keterangan atas masing-masing transaksi.

Demikian catatan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.